

1520081-22.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/10/2022

... a pena. Tem condenação por furto e tráfico e cumpriu a pena. Estava em regime aberto. Foi o interrogando que roubou, sim, a vítima Italo, foi lá e enquadrou a vítima. Tinha pegado o carro Fiat Doblo emprestado e não sabia que era produto de roubo. Simulou que estava armado. Foi chamado para participar deste BO, o interrogando estava na direção do Doblo e tinha outro rapaz que estava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1520081-22.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520081-22.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2238456/2022 - 78º D.P. JARDINS, 27127497 - 78º D.P.

JARDINS, 2238456 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARY CLAYTON SOUZA DOS SANTOS e outro

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

ARY CLAYTON SOUZA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 180, "caput", 311, "caput", e 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal; e no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03; todos na forma do art. 69 do Código Penal e BRUNO RAFAEL GODOY GOMES, , qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 180, "caput", 311, "caput", e 157, § 2º, incisos. II e V, e § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, todos na forma do art. 69 do mesmo estatuto, porque, segundo a denúncia (fls. 01/06), juntamente com outros três indivíduos não identificados, adquiriram e receberam, de qualquer modo, bem como conduziram o automóvel FIAT DOBLO CARGO 1.4, de cor branca, ano/modelo 2011/2012, de placas EZF1D03, produto de roubo ocorrido no dia 19/08/2022, na cidade de Cotia/SP (BO n.º 1.060/2022 do 2º D.P. de Cotia,

fls. 21/23), conscientes da origem delituosa do citado automóvel.

Narra a inicial que entre os dias 19/08/2022 e 31/08/2022, em local incerto e horário incertos, os indiciados BRUNO RAFAEL GODOY GOMES, ARY CLAYTON SOUZA DOS SANTOS, e outros três indivíduos não identificados, adulteraram sinal identificador do veículo FIAT DOBLO CARGO 1.4, de cor branca, ano/modelo 2011/2012, de placas EZF1D03, trocando suas placas pelas de numeração EUQ4G93.

Extraí-se da denúncia que no dia 31/08/2022, por volta das 10h30, na Rua Coronel Oscar Porto, Paraíso, nesta urbe, os indiciados BRUNO RAFAEL GODOY GOMES, ARY CLAYTON SOUZA DOS SANTOS, e outros três indivíduos não identificados, agindo em concurso de pessoas e mediante grave ameaça de morte, exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima ÍTALO MONTEIRO DE CAMPOS, que foi mantida em poder deles, com restrição da sua liberdade, subtraíram, em proveito de todos, o automóvel FIAT FIORINO FLEX, de cor branca, ano/modelo 2009/2010, de placas EGT6C08, o qual continha em seu interior 5.000 (cinco mil) maços de cigarros da marca Marlboro, avaliados em R\$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais).

Infere-se, ainda, da inicial que, por fim, no dia 31/08/2022, por volta das 10h50, na Avenida Brasil, altura do n.º 1.630, Jardim Paulista, nesta urbe, o indiciado ARY CLAYTON SOUZA DOS SANTOS portava arma de fogo, ou seja, uma pistola de calibre 7.65, da marca Star, com numeração raspada ou suprimida.

Narra a denúncia que, segundo o apurado, no dia 19/08/2022, em Osasco/SP, foi roubado, com emprego de arma de fogo, por dois indivíduos desconhecidos, o automóvel FIAT DOBLO CARGO 1.4, de cor branca, ano/modelo 2011/2012, de placas EZF1D03, bem como a carga que ele transportava, da vítima MARCO ANTÔNIO DE LIMA. Entre os dias 19/08/2022 e 31/08/2022, em local e horário incertos, os indiciados BRUNO e ARY, juntamente com três indivíduos não identificados, adquiriram e receberam, de qualquer modo, o referido FIAT DOBLO CARGO, consciente de sua origem delituosa, tanto que adulteraram sinal identificador do automóvel, substituindo as placas originais pelas de numeração EUQ4G93, visando ocultar a natureza delituosa de sua posse.

Segundo a acusação, no dia 31/08/2022, por volta das 10h30, na Rua Coronel Oscar Porto, no bairro do Paraíso, nesta urbe, os indiciados BRUNO e ARY, juntamente com três outros indivíduos não identificados, abordaram a vítima ÍTALO MONTEIRO DE CAMPOS, que realizava entrega de maços de cigarro da empresa Phillip Morris, com o veículo de sua propriedade, FIAT FIORINO FLEX, de cor branca, ano/modelo 2009/2010, de placas EGT6C08. Ato contínuo, mediante grave ameaça de morte, exercida com o emprego de arma de fogo, ou seja, uma pistola, da marca Star, de calibre 7.65, com numeração raspada/suprimida, que o indiciado ARY portava, anunciaram assalto, dela exigindo a entrega do veículo e das mercadorias, inclusive chamando a vítima pelo próprio nome, ÍTALO, o que demonstrava tratar-se de um roubo premeditado.

Extraí-se da denúncia que estando a vítima ÍTALO subjugada, os três assaltantes desconhecidos a colocaram no interior de um veículo HONDA HRV, de cor branca, demais dados ignorados, e com ela, em poder deles, saíram do local, restringindo-lhe a liberdade. Ato contínuo, os indiciados ARY e BRUNO assenhorearam-se do veículo FIAT FIORINO FLEX e de sua carga de cigarros, evadindo-se do local. Não obstante, durante o trajeto para o local de transbordo da mercadoria, o aludido FIAT FIORINO veio a parar em razão do sistema remoto de bloqueio nele existente, levando os indiciados ARY e BRUNO a lhe abandonarem na Rua Tomás Carvalhal.

Narra ainda a denúncia que na sequência, os indiciados BRUNO e ARY retornaram ao local onde eles e os demais assaltantes haviam deixado anteriormente o FIAT DOBLO CARGO, oportunidade em que ambos nele ingressaram, tendo ARY assumido a sua direção. Ocorre que os policiais militares ERONES DO MONTE e LINCOLN BEZERRA BARROS, que realizavam patrulhamento ostensivo com motocicletas na região, foram informados via COPOM de que o roubo em questão estava em andamento, razão pela qual se dirigiram à Rua Tomás Carvalhal, encontrando o FIAT FIORINO e a carga roubados. Também é da denúncia que logo depois, os policiais foram informados, também pelo COPOM, que dois dos assaltantes teriam se evadido a bordo do automóvel FIAT DOBLO CARGO, de placas EUQ4G93, razão pela qual iniciaram diligências visando localizá-lo, tendo, realmente, o encontrado na Avenida Brasil, onde se teve início a sua perseguição. Certo que o indiciado ARY, ao antever que seriam abordados pelos

policiais militares, acelerou o veículo, passando por canteiros e pela contramão de direção. Certo, também, que com o tráfego intenso no local, os indiciados ARY e BRUNO acabaram abandonando FIAT DOBLO, e iniciaram fuga a pé. Certo, ainda, que os indiciados ARY e BRUNO não tiveram êxito na fuga, vindo a serem detidos pelos policiais militares, que, agora, já contavam com o apoio de outras viaturas policiais.

Por fim, consta da denúncia que durante a fuga, o indiciado ARY dispensou na via pública uma pistola de calibre 7.65, da marca Star, de numeração raspada/suprimida, a qual foi apreendida.

Por decisão datada de 01 de setembro de 2022, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 78/81).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 13 de setembro de 2022 (fls. 129/130).

O Réu ARY constitui Advogado (fl. 187), tendo sido apresentada Resposta à Acusação em seu favor (fl. 192).

Aos 27 de outubro de 2022 foi mantido o recebimento da denúncia para o Réu ARY (fls. 193).

Os Réus foram citados e a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em favor do Réu BRUNO, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado. Foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 194/195).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas a vítima Ítalo Monteiro de Campos, as testemunhas policiais militares, sendo os réus interrogados ao final. Encerrada a instrução, seguiram-se os memoriais finais.

O Ministério Público requereu, em memoriais apresentados oralmente em audiência, em síntese, que a ação penal seja julgada parcialmente procedente, com a condenação dos réus por crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima Ítalo e, ainda, pelo crime de receptação do veículo Fiat Doblo Cargo, produto de crime de roubo cometido no dia 19/08/2022. Postulou a absolvição dos Réus da imputação do crime de Adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sustentando que não há evidências que tenham sido qualquer dos acusados os responsáveis por esse crime. Sustentou, também, que a arma é inapta para a produção de disparos. Por extensão requereu o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo no cometimento do crime de roubo do veículo Fiat Fiorino.

A Defensoria Pública, por sua vez, atuando na Defesa do Réu BRUNO requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal e a outorga de regime prisional diverso do fechado, pois o réu admitiu em juízo a prática do delito de roubo e as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são inteiramente favoráveis; b) o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma, prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Com efeito, conforme definição de Guilherme de Souza Nucci, considera-se arma de fogo o instrumento “que funciona por intermédio da deflagração de carga explosiva, lançando ao ar um projétil” (In. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 2ª Ed., Editora RT, p. 76). No caso em tela, todavia, pela análise do laudo pericial de fls. 180/185, verifica-se que a arma apreendida era inapta à realização de disparos. Assim, com o devido respeito, impossível o reconhecimento da majorante em questão, tendo em vista que, do modo em que se encontrava, a arma de fogo supostamente utilizada pelos agentes não se prestava como instrumento ofensivo idôneo a causar perigo ou a lesionar a pessoa contra a qual foi supostamente empregada; c) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois a instrução criminal está encerrada e estão ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

A Defesa constituída do Réu ARY, a seu turno, requereu a absolvição do Réu.

Subsidiariamente requereu a desclassificação para o crime de roubo tentado; fixação da pena no mínimo e regime mais brando.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a

ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade dos delitos de roubo majorado cometido em face da vítima Ítalo e receptação do veículo Fiat Doblo Cargo produto de roubo cometido no dia 19/08/2022 narrados na denúncia, bem como que os acusados são seus autores. Houve realmente a prática do crime de roubo majorado e do crime de receptação, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 7 e 8); Auto de Exibição e Apreensão do veículo Fiat Doblo as fls. 22/23; Auto de Exibição, Apreensão, Entrega e Avaliação da carga de 5000 maços de cigarro as fls. 24/25; Boletins de Ocorrência as fls. 16/19 e 27/29, bem como pela prova oral colhida em juízo.

No tocante ao delito de receptação, não há dúvidas de que o veículo Fiat Doblo Cargo que estava em poder dos réus, era produto de roubo, cometido na data de 19/08/2022 em face da vítima Marco Antonio de Lima, consoante boletim de ocorrência as fls. 27/29.

A autoria dos crimes de roubo majorado (cometido em face da vítima Ítalo na data de 31/08/2022) e receptação (do veículo Fiat Doblo produto de roubo) também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

De início, verifica-se que a vítima do crime de roubo Ítalo Monteiro de Campos realizou o reconhecimento pessoal dos Réus na fase policial, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa a fl. 26.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Ítalo Monteiro de Campos narrou, em síntese, que o rapaz que lhe abordou era moreno, calvo como o declarante, mais ou menos 1.70 de altura e no dia estava com moleton vermelho e boné na cabeça. O outro autor tem bastante semelhança com o que lhe abordou, quase o mesmo porte físico, mas o segundo tem barba cerrada. Não foi possível ver tatuagem, era um dia frio, estavam de blusa. Reconhece os Réus "1" (BRUNO) e "2" (ARY) sem sombra de dúvidas. Era por volta de quinze para dez, estava fazendo entrega de mercadoria e quando foi entrar no carro o que está com a plaquinha "1" (Réu BRUNO) lhe abordou e falou "pula o banco". Chegou uma HRV branca, baixou o vidro e mandou voltar para o carro. Eles lhe chamaram pelo nome. O declarante entrou no carro onde tinham mais três "meliantes". O número "2" pelo que entendeu estava pilotando o veículo que estava dando suporte ao roubo. O número "2" só viu nas câmeras, quando foram solicitadas as imagens, parece que pegaram ele pilotando o carro que estava seguindo o do declarante. Permaneceu em torno de 40 minutos em poder dos assaltantes. O carro é rastreado e no momento em que foi assaltado e foi no HRV, passou a senha de "coação", de modo que o carro já passa a ser monitorado. Inicialmente foi abordado pelo número "1" (Réu BRUNO). Viu a Fiat Doblo quando saiu do mercado para entrar no carro e, conforme deu a senha de coação o veículo do declarante passou a ser monitorado e viram a Doblo ir junto com o carro do declarante, a câmera mostrou que eles saíram do carro do declarante e foram para a Doblo. Confirma o reconhecimento que fez na polícia. Deu para ver o Réu ARY nas imagens. Não tem as imagens, se quiserem vai ter que pedir para o gerenciamento. No momento do reconhecimento na delegacia só estavam os réus "1" e "2".

Também foi ouvida em juízo a testemunha Lincoln Bezerra Barros, policial militar, que relatou, em síntese, que foi irradiado via Copom roubo de carga de cigarros. Chegando no local o veículo da vítima estava estacionado e trancado. Pela avenida Brasil foi possível visualizar o veículo que o Copom informou o emplacamento (Fiat Doblo Cargo). Iniciou-se um acompanhamento e assim que deram sinal de parada começaram a transitar pela calçada. Eles foram tanto pela calçada como pela via contramão de direção e em dado momento decidiram se evadir a pé. O depoente sofreu acidente com a motocicleta e iniciou acompanhamento a pé, detendo indivíduo chamado ARY. Conforme ARY estava correndo ele dispensou uma arma de fogo. A prisão de Bruno foi pelo parceiro e não visualizou. Não teve contato com a vítima, pois foi socorrido para o hospital. Fazendo levantamento foi identificado que o veículo Doblo era produto de roubo e BRUNO era procurado da Justiça. No interior do Doblo estavam apenas os dois indivíduos que foram presos em flagrante. O Doblo estava envolvido no roubo do Fiat Forino e a placa foi irradiada pelo Copom. Colhido ainda em juízo o depoimento da testemunha Erones do Monte, policial

militar, depreendendo-se de sua oitiva, em suma, que estavam em patrulhamento quando foi jogado na rede de rádio roubo a carga. No local estava apenas a Fiorino e foi jogado que tinha uma Doblo envolvida, tendo sido informado a placa. Visualizaram a Doblo, realizaram acompanhamento. Conseguiu deter um indivíduo e o parceiro conseguiu deter o outro. O carro que eles estavam, Fiat Doblo, era produto de roubo. A vítima contou que parou para fazer entrega e quando entrou no veículo foi abordada, a Doblo ficou na traseira. A vítima foi colocada no veículo e depois foi largada. Parece que a arma foi dispensada e localizada na grama. Não participou do reconhecimento. Eles confessaram informalmente que a intenção era roubar a carga, inclusive, a vítima achou estranho que eles gritaram pelo nome dele na hora da abordagem.

Ao ser interrogado em juízo, o Réu BRUNO confessou a prática do delito de roubo, negando o cometimento dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O Réu ARY, por sua vez, negou a prática de todos os delitos que lhe foram imputados.

O Réu BRUNO, ao ser interrogado em juízo, narrou que está com 29 anos de idade. Sabia que estava na situação de procurado da justiça quando veio a ser preso em flagrante. Tem quatro filhos para criar. Teve uma primeira condenação por roubo em 2011. Cumpriu a pena. Tem condenação por furto e tráfico e cumpriu a pena. Estava em regime aberto. Foi o interrogando que roubou, sim, a vítima Italo, foi lá e enquadrou a vítima. Tinha pegado o carro Fiat Doblo emprestado e não sabia que era produto de roubo. Simulou que estava armado. Foi chamado para participar deste BO, o interrogando estava na direção do Doblo e tinha outro rapaz que estava com o interrogando e que incursionou na Fiorino. Abandonou esse indivíduo e incursionou sentido avenida Brasil. Vieram os Rocam e deram ordem de parada. Continuou dando fuga e teve uma hora que sem querer entrou na contramão. Saiu a pé e quem pegou o interrogando foi um policial civil. Estava em Capão Bonito e veio para São Paulo e na necessidade de alugar uma casa foi chamado para dirigir, para fazer "um cavalo" e ganhar um dinheiro. Só estavam em dois autores no roubo. A arma estava dentro da Doblo. Está arrependido. Não sabia que a Doblo era produto de crime.

Ao ser interrogado em juízo o réu ARY narrou, em síntese, que acabou de fazer 34 anos. Já sofreu condenação anterior por crime de tráfico. Foi uma pena de dez anos. Estava em livramento condicional e no dia da prisão tinha ido assinar na Barra Funda. Chegando na Barra Funda viu que não era o dia correto. Tem um ônibus que vai direto para a Comunidade do interrogando, mas optou por pegar um ônibus para fazer baldeação na avenida Brasil. O ônibus que vai direto demora e para não chegar atrasado no serviço resolveu pegar o outro ônibus. Estava no ponto de ônibus perto de uma loja da Ferrari. O serviço é do lado da casa do interrogando, trabalha em Adega, com entrega. Vieram dois policiais e lhe abordaram, pediram o documento, rasgaram a carteirinha. Está negando todos os crimes. Nunca viu Bruno.

Com relação à admissão de autoria do Réu BRUNO no delito de roubo, sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469: "(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411: "A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

No mais, quanto ao crime de roubo cometido em face da vítima Ítalo, há de se dar crédito à versão apresentada pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar

gratuitamente os réus.

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. – “Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu” (TACRIM-SP – 16ª C. – AP 132.620-9/9 – Rel. Mesquita de Paula – j. 03.10.2002 – Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos)

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. – “Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação” (TACRIM-SP – 8º Gr.Cs. – Ver. 427.712/1 – Rel. Carlos Biasotti – j. 22.05.2003 – Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos)

Na mesma senda, o seguinte julgado:

“Apelação. Réus condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes - Recurso da defesa - Pretendida absolvição pela fragilidade do conjunto probatório supostamente inapto a gerar a condenação. Condenação, todavia, que efetivamente se impunha face ao conjunto probatório contido nos autos, sobretudo prova testemunhal e encontro da “res” em poder dos agentes, plenamente indicativo da ocorrência material do fato e da autoria atribuída aos recorrentes, e da configuração da causa de aumento referida - Ônus da defesa quanto aos fatos desconstitutivos de que não se desincumbiu a contento. Recurso improvido”. (Apelação criminal 8755233400.

Relator: Salles Abreu. 4ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento:

11/09/2007. Data de registro: 26/10/2007). (grifos nossos)

No tocante ao delito de receptação do veículo Fiat Doblo Cargo, diante de todos os elementos de prova colhidos aos autos, a negativa apresentada pelos réus em juízo restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-los. Os acusados foram surpreendidos por policiais militares em poder do veículo Fiat Doblo Cargo produto de crime de roubo, ostentando placas frias (fl. 93) sendo que o acusado ARY estava na condução do veículo e o acusado BRUNO estava na condição de passageiro, sem portar qualquer documento, não sendo possível, à luz da prova produzida, arrostar o dolo.

Com efeito, nenhum elemento foi colacionado a fim de que se demonstrassem as suas versões. Consoante o que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.

Segundo Julio Fabbrini Mirabete, em Processo Penal, Editora Atlas, 18ª ed. 2007, pág. 258:

“Ônus da prova ('onus probandi') é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal”. (grifos nossos).

Vem a lume elucidativo julgado extraído do Código Penal Interpretado, Júlio Fabbrini Mirabete, Editora Atlas, 2ª edição: TACRSP:

“Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação” (RT 746/629). (grifos nossos).

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que as ilustres Defesas não apresentaram nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

Assim, diante do conjunto probatório colhido nos autos, inarredável a presença do

elemento subjetivo do tipo de receptação. Nos presentes autos, pois, não sobreveio prova idônea apta a infirmar o conhecimento da origem ilícita do bem receptado, tornando inequívoca a presença do dolo.

Com relação ao crime de roubo cometido em face da vítima Ítalo, a majorante do concurso de agentes (artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal) extrai-se claramente das declarações da vítima.

No mais, vem a lume elucidativos julgados:

TACRSP: "Ao reconhecimento da co-autoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas." (RJDTACRIM 18/134).

TJSP: "Roubo qualificado. Concurso de pessoas. Nexo psicológico. Falta de identificação do parceiro. Irrelevância. A falta de identificação do parceiro não afasta o reconhecimento da aludida qualificadora" (RT 736/629).

Também restou demonstrada a causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do artigo 157 do Código Penal (se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade).

A vítima foi obrigada a entrar num veículo Honda HRV de cor branca, inferindo-se ter permanecido restringida de sua liberdade no interior desse veículo.

Nos ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Direito Penal, 6ª Edição, Editora RT:

"(...) teve o legislador por finalidade punir mais gravemente o autor do roubo que, além do mínimo indispensável para assegurar o produto da subtração, detém a vítima em seu poder".

E nos magistérios de Julio Fabbrini Mirabete:

"Ainda que de breve duração, desde que juridicamente relevante, a privação de liberdade de qualquer ofendido qualifica o crime de roubo".

Consoante elucidativo julgado extraído do Código Penal Comentado, Rogério Greco, 4ª edição, Editora Impetus:

"Impõe-se o reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do CPB, se verificado que os agentes restringiram a liberdade de ir e vir das vítimas, mantendo-as em poder deles, sob a mira de arma de fogo, sendo irrelevante o tempo que tal situação haja perdurado". (TJMG, AC 1.0223.04.147021-0/001, Rel. Vieira de Brito, DJ 16/12/2006).

Quanto à majorante do emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I do Código Penal, registre-se que consoante se infere do Laudo Pericial acostado aos autos as fls. 180/185:

"Face à ausência do pino percutor, esta arma não se encontra apta à realização de disparos". (grifos nossos).

Nenhuma outra arma foi apreendida nestes autos. Assim, deve ser afastada citada causa de aumento de pena, nos exatos termos do quanto requerido pelo insigne Promotor de Justiça em memoriais finais.

Na mesma direção, com relação à imputação do crime de porte de arma em relação ao acusado ARY, a absolvição do acusado, do cometimento deste crime, é medida que se impõe, dada a conclusão obtida por meio do laudo pericial de exame em arma de fogo acostado aos autos as fls. 180/185 de onde se extrai:

"No estado em que se encontrava, podia ter sido utilizada na realização de disparos?

Resp.- Face à ausência do pino percutor, esta arma não se encontra apta à realização de disparos. Contudo em ensaios experimentais aqui efetuados permitiram verificar que o cano desta arma pode receber cartuchos de munição do calibre 9mm.". (grifos nossos).

Enfim, o conjunto probatório é insuficiente para se imputar a prática do delito de porte de arma ao ora acusado ARY.

Registre-se que não há como acolher o pedido formulado pela ilustre Defesa visando à aplicação da causa de diminuição de pena da tentativa com relação ao crime de roubo cometido em face da vítima Ítalo, pois, os réus somente foram detidos por policiais militares após a ocorrência do roubo, sendo o veículo Fiat Fiorino abandonado.

Conforme já decidiu o Excelso Pretório:

STF: "Habeas corpus. Momento de consumação do crime de roubo. – O roubo se consuma no instante em que o ladrão se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou violência. – Para que o ladrão se torne possuidor, não é preciso, em nosso direito, que ele saia da esfera de vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário, basta que cesse a clandestinidade ou a violência, para que o poder de fato sobre a coisa se transforme de detenção em posse, ainda que seja possível ao antigo possuidor retomá-la pela violência, por si ou por terceiro, em virtude de perseguição imediata. Aliás, a fuga com a coisa em seu poder traduz inequivocamente a existência de posse. E a perseguição – não fosse a legitimidade do desforço imediato – seria ato de turbação (ameaça) à posse do ladrão. Habeas corpus indeferido" (JSTF 174/321). (grifos nossos).

Por fim, também deve ser acolhido o pedido formulado pelo Ministério Público em memoriais finais de absolvição dos Réus com relação à imputação do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tipificado no artigo 311 do Código Penal.

Com efeito, apesar de o veículo FIAT/DOBLO CARGO produto de roubo ostentar "placas frias" "EUQ4G93", não há evidências que tenham sido qualquer dos acusados os responsáveis por esse crime.

Do concurso material de crimes:

Tendo em vista que os réus cometeram os crimes de roubo majorado (vítima Ítalo) e receptação (veículo produto de roubo Fiat Doblo) mediante mais de uma ação, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade.

Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado e receptação é medida que se impõe.

Passo a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, verifico na primeira fase que o Réu ARY, apesar de reincidente, circunstância que será apreciada apenas na segunda fase, não ostenta outro antecedente que possa ser considerado desabonador para elevar a pena base, razão pela qual fixo a pena-base de cada crime no mínimo legal, partindo de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa para o crime de roubo, e 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa para o crime de receptação. O Réu BRUNO, por sua vez, além de reincidente, circunstância que será apreciada em segunda fase, ostenta antecedente desabonador. Com efeito, consoante se extrai da certidão as fls. 163/165, o Réu BRUNO ostenta: (a) condenação anterior por crime de roubo majorado, em processo da 10ª Vara Criminal, com trânsito em julgado para a Defesa aos 14/11/2011; (b) condenação anterior por crime de furto e por crime de tráfico de drogas, em processo da 2ª Vara Criminal do Foro de Osasco, com trânsito em julgado para a Defesa em 30/05/2016. Assim, fixo a pena-base de cada crime em um sexto acima do mínimo legal, partindo de 4 (quatro) anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa para o crime de roubo, e 1 (um) ano e 2 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa para o crime de receptação.

Na segunda fase de aplicação da pena, para o Réu BRUNO, com relação ao crime de roubo, diante da presença concomitante da agravante da reincidência (conforme certidão as fls. 163/165), e da atenuante da confissão espontânea, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase.

Ainda em segunda fase de aplicação da pena, no tocante ao delito de receptação, deve ser reconhecida a agravante da reincidência para ambos os acusados, razão pela qual, aumento a pena em 1/6 (um sexto), culminando com a pena de 1 (um) ano e 2

(dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa para o Réu ARY e a pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa para o Réu BRUNO.

Também em segunda fase, para o Réu ARY, aumento a pena do crime de roubo em um sexto em razão da reincidência, culminando com a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa.

Com efeito, conforme se extrai da Certidão as fls. 160/162, o réu ARY ostenta condenação anterior pela prática de crime de tráfico de drogas, em processo da 29ª Vara Criminal, com trânsito em julgado para a Defesa em 11/07/2014.

Na terceira fase, aumento a pena do crime de roubo em 1/3 (um terço) em razão das majorantes do concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, perfazendo um total de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 14 dias-multa para cada um dos acusados.

Tendo em vista que os Réus, mediante mais de uma ação, praticaram os crimes de roubo e receptação, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade aplicadas, nos termos do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

O crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Por tais circunstâncias, e considerando serem os réus reincidentes, a pena aplicada e a presença de duas majorantes no crime de roubo, o regime de cumprimento de pena compatível com o caso é o inicial fechado (artigo 33, § 2º b e § 3º do Código Penal).

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de: (1) CONDENAR os acusados ARY CLAYTON SOUZA DOS SANTOS e BRUNO RAFAEL GODOY GOMES, qualificados nos autos, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2º, incisos II e V e artigo 180, caput, ambos os delitos na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal, impondo, por isso, para o Réu BRUNO RAFAEL GODOY GOMES a pena privativa de liberdade de 7 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 26 dias-multa e para o Réu ARY CLAYTON SOUZA DOS SANTOS a pena privativa de liberdade de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 25 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal; (2) ABSOLVER os acusados ARY CLAYTON SOUZA DOS SANTOS e BRUNO RAFAEL GODOY GOMES da imputação do cometimento do crime tipificado no artigo 311, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal; (3) ABSOLVER ARY CLAYTON SOUZA DOS SANTOS da imputação do cometimento do crime tipificado no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, com fundamento no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que o crime de roubo se trata de delito praticado mediante grave ameaça à pessoa e quanto ao delito de receptação, verifica-se que os réus são reincidentes em crime doloso, e pena privativa de liberdade total superior a quatro anos, fato impeditivo da concessão do benefício. A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que os réus tenham condição financeira favorecida.

Considerando que os réus responderam a todo o processo presos, não se justificando suas solturas agora que condenados, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, os réus são reincidentes. A condenação anterior que sofreram não foi suficiente para corrigir suas condutas. Não se olvida ainda que, conforme já salientado, o crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. O Réu BRUNO estava na situação de procurado, conforme se infere da folha de antecedentes as fls. 59/67. O Réu ARY aparentemente estava em cumprimento de pena, extraíndo-se de fl. 56 ter sido beneficiado com livramento condicional. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03

condeno cada réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lancem-se os nomes dos sentenciados no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença às vítimas (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA